

0109162-57.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5190/2012 - 91º Distrito Policial - Ceasa, 0571/2012 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREIA DE OLIVEIRA AZEVEDO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

A ré ANDREIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0109162-57.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0109162-57.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5190/2012 - 91º Distrito Policial - Ceasa, 0571/2012 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREIA DE OLIVEIRA AZEVEDO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

A ré ANDREIA DE OLIVEIRA AZEVEDO foi beneficiada com a suspensão condicional do processo, em 24 de abril de 2014. O período de prova era de 02 (dois) anos, com comparecimentos mensais.

Verifica-se nos autos que a ré compareceu 24 (vinte e quatro) vezes em cartório, não justificando as ocasiões de sua ausência em juízo, sendo seu último comparecimento em agosto de 2016.

Ocorre que, apesar de a ré ter deixado de cumprir as condições, não houve manifestação favorável do Ministério Público quanto a revogação do benefício, de modo que não se pode falar em revogação agora diante do término do período de prova.

Conforme decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.0705.175-RJ:

Decurso do período de prova sem revogação do benefício. Artigo 89, parágrafo 5º, da Lei n. 9.099/95 que estabelece, de forma expressa, que 'Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade', inexistindo na lei qualquer condicionante. Desse modo, expirado o período de prova sem revogação do benefício, impõe-se a declaração da extinção, ainda que as condições impostas não tenham sido integralmente cumpridas. Incumbe ao Estado-Juiz e ao Ministério Público a fiscalização do cumprimento das condições durante o período de prova, não sendo possível a situação consolidada...

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré ANDREIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, qualificada nos autos, pelo cumprimento das condições que lhe foram impostas, com fundamento no art. 89, §5º da Lei 9.099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, após a concordância ou inércia do Ministério Público, expeçam-se as comunicações de praxe e remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA